

0000319-26.2020.8.26.0435

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2106240/2019 - DEL.POL.PEDREIRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000319-26.2020.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000319-26.2020.8.26.0435

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2106240/2019 - DEL.POL.PEDREIRA, 4665513 -

DEL.POL.PEDREIRA, 803/19/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2106240 - DEL.POL.PEDREIRA, 803/19/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2106240 - DEL.POL.PEDREIRA, 803/19/320 -

DEL.POL.PEDREIRA, 2106240 - DEL.POL.PEDREIRA, 803/19/320 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEIDIANE MENDES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

LEIDIANE MENDES DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, porque, em 12 de abril de 2019, juntamente com Jean Carlos Lopes, transportavam e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 5 porções de crack e 4 porções de Cannabis sativa L, além de estarem associados para a prática reiterada ou não do tráfico de drogas.

O feito foi sentenciado, alterando a capitulação delitiva à acusada, para o crime previsto no § 2º, do artigo 33, da mesma lei e, em observância ao § 1º, do artigo

383, do CPC, possibilitou a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Após, iniciou um impasse de entendimento jurídico, não aceitando o Ministério Público a realização de qualquer proposta, sob os argumentos que não ser caso de aplicação de qualquer benefício à ré.

Por fim, sendo o caso de fixação de pena, concedeu-se prazo para a exposição de motivos a fim de definir o quantum de acordo com a nova capitulação jurídica, especialmente, para considerar as circunstâncias que o Ministério Público entendeu pela impossibilidade de aplicar o disposto em lei.

Nada de específico foi mencionado e, considerando entendimento exposto em sentença e atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena base em 1 ano de detenção e 100 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento da pena a serem reconhecidas.

No entanto, verifica-se que a acusada, à data do fato, tinha 20 anos de idade, nascida em 17/3/1999. Diante da pena imposta, conveniente analisar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, sendo mera formalidade que esta questão seja declarada pelo E. Tribunal de Justiça, até porque analisou-se o mérito e a apreciação da prescrição agora é no caso concreto.

A prescrição, que seria de 4 anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal), reduz de metade nos termos do artigo 115 do mesmo estatuto. Como o recebimento da denúncia ocorreu em 13 de maio de 2019, não ocorrendo qualquer outra causa interruptiva da prescrição, decorreu, em 12 de maio de 2021, a pretensão punitiva do Estado.

Ressalto que a sentença de págs. 333/339, não sendo condenatória à denunciada, definindo apenas a reclassificação jurídica, não serve de interrupção do prazo prescricional.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusado LEIDIANE MENDES DE SOUSA, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, c.c. artigo 115, todos do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO.

Somente nesta data pelo acúmulo de serviço.

P.I.C.

Pedreira, 12 de dezembro de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA